

제주국제자유도시개발센터 상임감사

제도상 개선 요구

제 목: 출자회사 관리 관련 버자야제주리조트(주) 정관 부적정

관계부서: 휴양단지처

내 용

1. 업무의 개요

휴양단지처는 「출자회사관리규정」(이하 관리규정) 제2조제3호에 따른 출자사업부서로서 출자회사인 버자야제주리조트(주)(이하 BJR)의 사업 전반에 대한 경영관리·감독 업무를 담당하고 있다.

출자회사인 BJR은 2020년 8월 27일 버자야 측의 BJR 주식 전부를 제주국제자유도시개발센터가 인수함에 따라 100% 출자회사로 편입되었다.

2. 관련규정 및 판단기준

관리규정 제22조제1항에 따르면 출자사업부서는 출자회사에 다음 회계연도 개시 전까지 예산을 편성하고 사업계획을 작성하여 제출하게 해야 하고, 같은 규정 제23조제1항에 따라 이사장은 출자회사의 장과 출자회사의 장으로 선임된 자가 임기 중 달성해야 할 경영목표, 성과급 등에 관한 사항을 정한 경영계약을 체결해야 하며, 경영계약을 위해 출자사업부서는 이사장의 승인을 받아 경영계약안을 확정해야 한다.

또한, 관리규정 제30조제1항에 따르면 개발센터는 출자회사의 경영상태와 업무 전반에 관하여 필요 시 감사를 실시할 수 있다.

이에 따라 출자회사인 BJR, 제이디씨파트너스(주), (주)제인스의 관리 및 지원을 담당하는 휴양단지처, 경영지원실, 교육도시처는 출자회사 정관 또는 관련 규정에 예산편성 및 사업계획 수립, 경영계약, 조사 및 감사권과 관련한 내용을 명시하여 업무를 추진할 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

제이디씨파트너스(주)와 (주)제인스는 정관 또는 관련 규정 등에 예산편성 및 사업계획 수립, 경영계약, 조사 및 감사권과 관련한 사항을 명시하여 업무를 추진하고 있다.

하지만, BJR의 정관 등에는 관리규정에서 정하고 있는 예산편성 및 사업계획 수립, 경영계약, 조사 및 감사권과 관련한 사항이 반영되어 있지 않아 휴양단지처가 출자회사 관리 관련 근거를 갖추지 못함으로써, 출자회사 관리 및 지원 등의 업무에 갈등이나 업무상 혼란을 야기할 수 있다.

출자회사 정관 또는 관련 규정 내 예산편성 및 사업계획 수립, 경영계약, 조사 및 감사권 관련 명시 현황은 아래 [표1], [표2], [표3]과 같다.

[표1] 출자회사 정관 또는 규정 내 예산편성 및 사업계획 수립 명시 현황

출자회사명	출자사업부서	예산편성 및 사업계획 수립 명시 여부	예산편성 및 사업계획 수립 명시 규정
BJR	휴양단지처	×	-
제이디씨파트너스(주)	경영지원실	○	정관
(주)제인스	교육도시처	○	정관

※ 위 표의 내용은 출자사업부서에서 제출받은 자료를 바탕으로 재구성함

[표2] 출자회사 정관 또는 규정 내 경영계약 명시 현황

출자회사명	출자사업부서	경영계약 명시 여부	경영계약 명시 규정
BJR	휴양단지처	×	-
제이디씨파트너스(주)	경영지원실	○	대표이사추천위원회 운영규정
(주)제인스	교육도시처	○	정관

※ 위 표의 내용은 출자사업부서에서 제출받은 자료를 바탕으로 재구성함

[표3] 출자회사 정관 또는 규정 내 조사 및 감사권 관련 명시 현황

출자회사명	출자사업부서	조사 및 감사권 관련 명시 여부	조사 및 감사권 관련 명시 규정
BJR	휴양단지처	×	-
제이디씨파트너스(주)	경영지원실	○	정관
(주)제인스	교육도시처	○	정관

※ 위 표의 내용은 출자사업부서에서 제출받은 자료를 바탕으로 재구성함

【관계부서 의견】

휴양단지처는 관리규정에 부합하도록 출자회사인 BJR의 정관 개정을 요청 하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

「출자회사관리규정」과 부합하도록 버자야제주리조트(주)의 정관 또는 내부 규정에 예산편성 및 사업계획 수립, 경영계약, 조사 및 감사권 등과 관련한 내용이 포함될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. **【개선】**